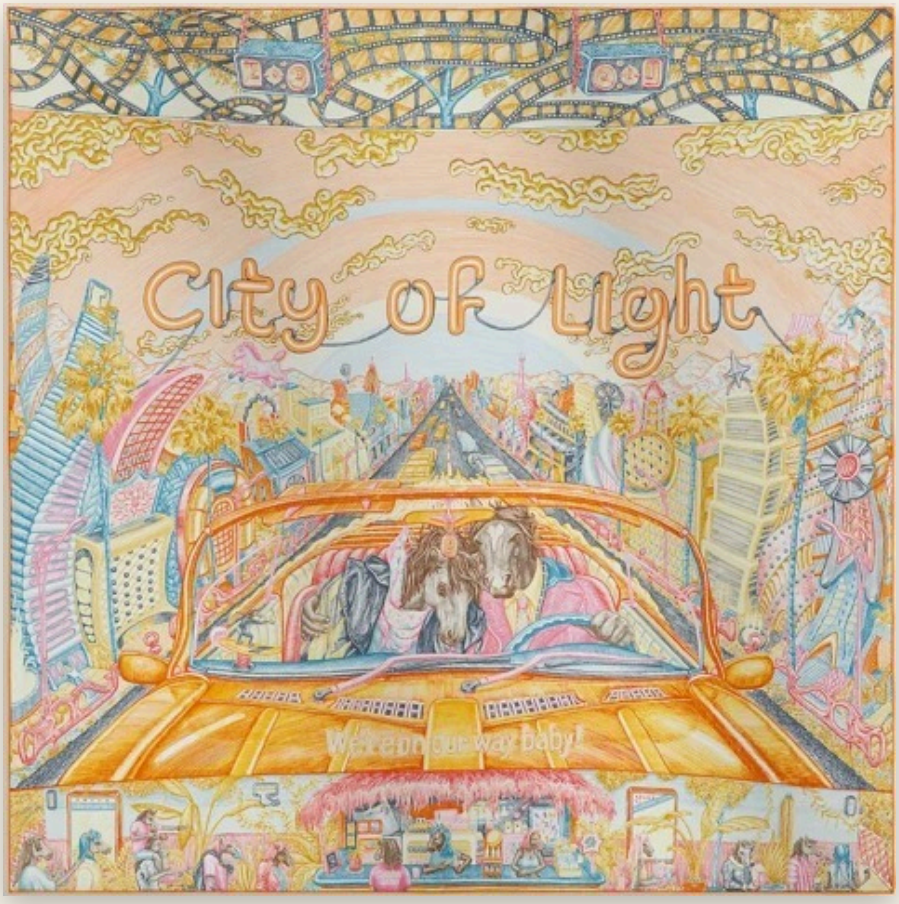
Antéa

ANALYSE · CONSEIL · STRATÉGIE

RAPPORT D'ANTÉRIORITÉ

Dossier n° ANT-027
Client : Hermès



Recherche effectuée le 4 novembre 2026
Confidentiel

Sommaire

1. Objet et périmètre de la recherche p. 3

2. Les antériorités p. 4

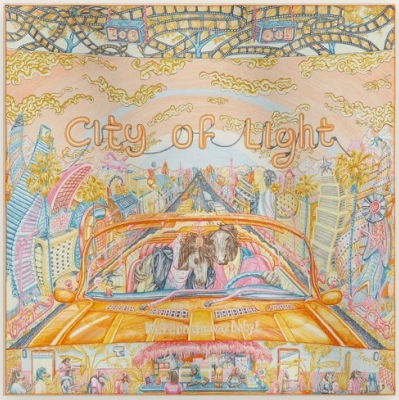
3. Analyse comparative / Synthèse des résultats p. 6

4. Conclusions et recommandations p. 11

5. Annexes p. 12

1. Objet et périmètre de la recherche

1.1. La création étudiée



Description	Carré de soie imprimé 90 × 90 cm : Composition carrée centrée sur une voiture décapotable orange, vue de face, dont deux chevaux occupent l'habitacle. Elle s'ouvre sur une avenue en perspective bordée de gratte-ciel, de palmiers et de néons, sous un arc-en-ciel et des nuages stylisés. Une bordure de pellicules de cinéma et d'enseignes lumineuses encadre le tout, avec l'inscription « City of Light » en lettres néon en partie haute. La palette est pastel et chaude (orange, rose, bleu ciel, jaune) et le trait, très détaillé, évoque l'illustration à la plume rehaussée de gouache.
Titulaire	Hermès
Secteur	Luxe & accessoires
Territoires	France, international
Classe	Locarno 02-05 (foulards, carrés)

Éléments caractéristiques retenus pour la comparaison :

- Décapotable orange vue de face avec deux chevaux en place de conducteur et de passager
- Avenue en perspective bordée de gratte-ciel et de palmiers, évoquant une ville américaine ou Los Angeles
- Inscription « City of Light » en lettres néon en partie haute, et phrase manuscrite sur le capot
- Bordure supérieure en pellicules de cinéma et bobines, bordure inférieure en scène de foule
- Ciel orné d'un arc-en-ciel et de nuages dorés stylisés
- Palette pastel orange, rose et bleu, trait d'illustration foisonnant

1.2. Sources consultées

- INPI, API Diffusion PI : dessins et modèles français (FR) et internationaux (OMPI, Arrangement de La Haye)

1.3. Date de la recherche

4 novembre 2026

2. Les antériorités



Antériorité n° 1

Risque moyen

Titre : 1.-11. Carrés (foulards)
Titulaire : HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)
Date : 13/03/2015
Territoire : International (Arrangement de La Haye)
N° : DM/085847-007



Antériorité n° 2

Risque faible

Titre : Carré [foulard]
Titulaire : HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)
Date : 30/06/2023
Territoire : International (Arrangement de La Haye)
N° : DM/230187-001



Antériorité n° 3

Risque faible

Titre : Carré [foulard]
Titulaire : HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)
Date : 20/06/2023
Territoire : International (Arrangement de La Haye)
N° : DM/229885-001



Antériorité n° 4

Risque faible

Titre : 1.-11. Carrés (foulards)
Titulaire : HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)
Date : 13/03/2015
Territoire : International (Arrangement de La Haye)
N° : DM/085847-002

3. Analyse comparative / Synthèse des résultats

0	1	3
Risque(s) élevé(s)	Risque(s) moyen(s)	Risque(s) faible(s)

Synthèse des antériorités retenues

N°	Titre / titulaire	Risque	Territoire
1	1.-11. Carrés (foulards) HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)	Moyen	International (Arrangement de La Haye)
2	Carré [foulard] HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)	Faible	International (Arrangement de La Haye)
3	Carré [foulard] HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)	Faible	International (Arrangement de La Haye)
4	1.-11. Carrés (foulards) HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)	Faible	International (Arrangement de La Haye)

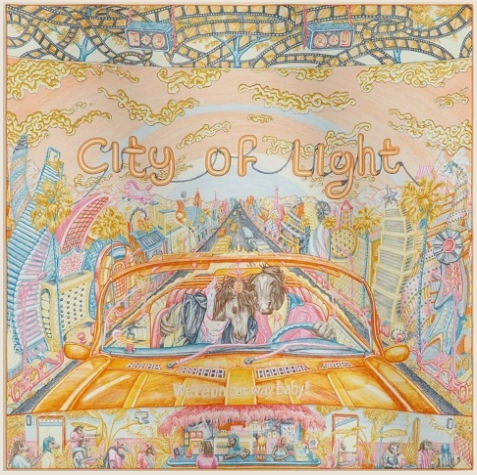
Point clé

Aucune antériorité n'offre la même composition ; seul le style graphique de ville dessinée à la plume (n° 4) crée un rapprochement notable, et tous les dessins retenus appartiennent à Hermès.

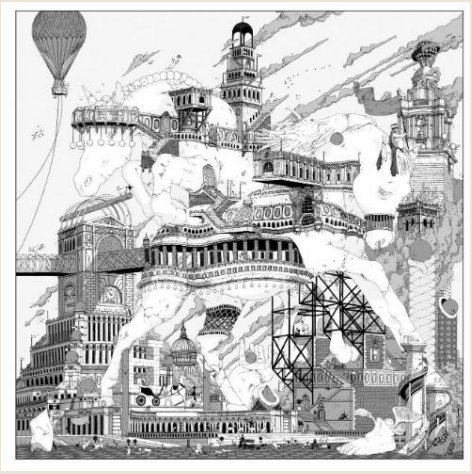
3.1. Analyse détaillée des antériorités

Antériorité n° 1 · DM/085847-007

Risque moyen



Création étudiée



Antériorité n° 1 · HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée), 13/03/2015

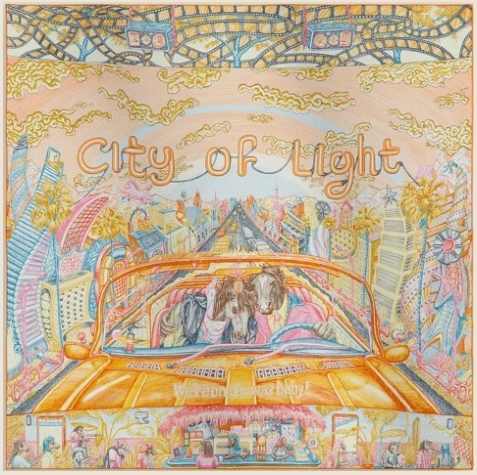
Éléments communs. Les deux carrés représentent une ville foisonnante, faite de bâtiments et de tours dessinés au trait fin et très détaillé. Cette impression d'illustration à la plume se retrouve dans les deux dessins. Ils sont tous deux d'un style narratif et fantaisiste, avec de petites scènes de vie en partie basse. On y voit des éléments aériens (ballon d'un côté, nuages de l'autre) et des nuages stylisés. La composition est carrée et le sujet est pensé comme une fresque urbaine.

Différences. Le n° 4 est une architecture composite, entassée de manière verticale, qui prend la forme d'un cheval monumental. Il n'a ni voiture, ni perspective axiale, ni inscription, ni bordure de pellicules ou d'enseignes. Il est en monochrome dans la fiche consultée (la couleur d'origine n'est pas visible). Le dessin de la création étudiée est centré sur une voiture décapotable vue de face et une avenue en perspective avec néons et arc-en-ciel, sous une palette pastel chaude.

Appréciation. Le rapprochement porte sur le genre graphique (ville imaginaire dessinée à la plume) et non sur la composition, très différente. Un observateur averti perçoit deux fresques urbaines, mais pas la même impression d'ensemble. Le risque est moyen, car le style et le thème de la ville fantaisiste sont partagés, alors que la structure et le sujet central diffèrent. Le déposant est le client (Hermès Sellier, DM/085847, déposé le 13 mars 2015) : l'antériorité n'empêche pas l'exploitation, mais elle compte pour la nouveauté et le caractère individuel d'un nouveau dépôt, le délai de grâce de 12 mois (art. L. 511-6) étant ici largement expiré.

Antériorité n° 2 · DM/230187-001

Risque faible



Création étudiée



Antériorité n° 2 · HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée), 30/06/2023

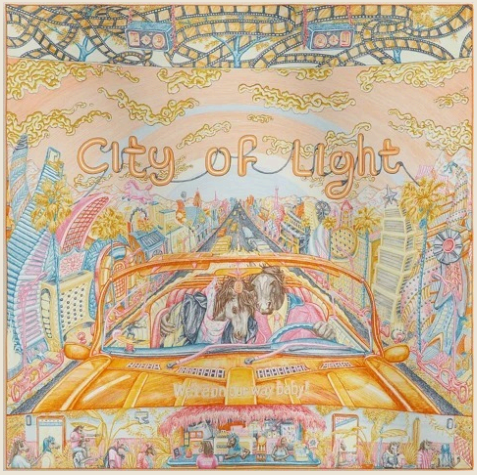
Éléments communs. Les deux dessins ont pour sujet une ville dense, avec des gratte-ciel et des avenues. Le trait est fin, très détaillé et hachuré, ce qui évoque le travail à la plume. Le carré est entièrement couvert de motifs.

Différences. Le n° 17 est une vue aérienne isométrique, uniforme et sans personnage ni véhicule. Il n'y a ni voiture, ni chevaux, ni arc-en-ciel, ni texte, ni bordure. Le rendu est monochrome et sombre dans la fiche consultée, alors que la création étudiée est colorée et narrative, avec un point de fuite central.

Appréciation. Seul le thème de la ville et la finesse du trait rapprochent les deux dessins. La composition (plongée isométrique contre perspective frontale) et l'absence de sujet central donnent une impression d'ensemble différente. Le risque est faible. Le déposant est le client (Hermès Sellier, DM/230187, déposé le 30 juin 2023) : ce dépôt n'empêche pas l'exploitation, mais il compte pour la nouveauté et le caractère individuel d'un nouveau dépôt, le délai de grâce de 12 mois (art. L. 511-6) étant expiré.

Antériorité n° 3 · DM/229885-001

Risque faible



Création étudiée



Antériorité n° 3 · HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée), 20/06/2023

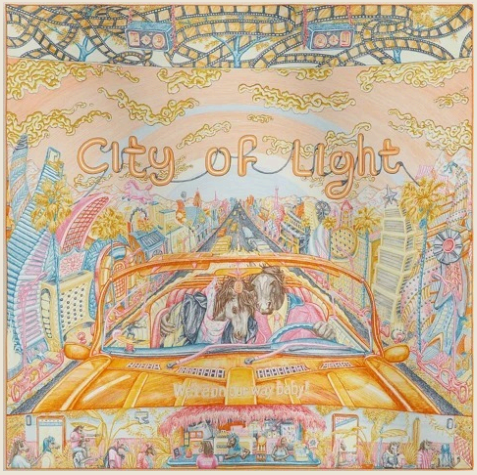
Éléments communs. Les deux dessins ont un animal (cheval) placé au centre d'une composition très dense, sur fond de scène foisonnante. Ils sont tous deux de style illustratif et narratif, avec de nombreux détails fantaisistes. La composition est symétrique et centrée.

Différences. Le cheval du n° 13 est de style polygonal et facetté, installé dans un décor cosmique ou de cockpit en cercles concentriques. Il n'y a ni voiture, ni ville, ni perspective d'avenue, ni néons, ni bordure de pellicules. Dans la création étudiée, deux chevaux de style réaliste sont assis dans une voiture au premier plan.

Appréciation. Il y a une proximité thématique limitée (cheval au centre d'un univers fantaisiste), mais le style graphique et le décor sont différents. Le risque est faible. Le déposant est le client (Hermès Sellier, DM/229885, déposé le 20 juin 2023) : ce dépôt n'empêche pas l'exploitation, mais il compte pour la nouveauté et le caractère individuel d'un nouveau dépôt, le délai de grâce de 12 mois (art. L. 511-6) étant expiré.

Antériorité n° 4 · DM/085847-002

Risque faible



Création étudiée



Antériorité n° 4 · HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée), 13/03/2015

Éléments communs. Les deux dessins ont pour sujet un véhicule vu de près, au centre du carré, dans une composition frontale. Une bordure décorative encadre le tout, avec un motif répétitif (pellicules et enseignes d'un côté, motifs géométriques de l'autre).

Différences. Le n° 15 montre une voiture hippomobile ancienne, vue de côté, avec une grande roue sur fond sombre. Il n'a ni ville, ni personnage, ni animal, ni texte, ni palette pastel. La bordure est une frise géométrique simple.

Appréciation. Le véhicule est le seul point commun. Une voiture d'époque dans un décor sobre ne produit pas la même impression qu'une décapotable dans une avenue lumineuse. Le risque est faible. Le déposant est le client (Hermès Sellier, DM/085847, déposé le 13 mars 2015) : ce dépôt n'empêche pas l'exploitation, mais il compte pour la nouveauté et le caractère individuel d'un nouveau dépôt, le délai de grâce de 12 mois (art. L. 511-6) étant expiré.

4. Conclusions et recommandations

Appréciation globale du risque

Risque faible

Aucun des vingt candidats ne reprend la combinaison caractéristique de la création étudiée (décapotable vue de face avec deux chevaux, avenue en perspective, arc-en-ciel, inscription néon, bordure de pellicules). Les rapprochements portent sur le thème de la ville ou du véhicule, ou sur le style graphique à la plume, qui sont des éléments assez courants dans les carrés. Le plus proche est le n° 4, par son univers urbain fantaisiste, mais sa structure est très différente. Tous les candidats retenus appartiennent au client, de sorte que les risques tiennent à l'appréciation de la nouveauté d'un nouveau dépôt plus qu'à une opposition de tiers.

Recommandations

- Vérifier la date de première divulgation de la création étudiée et, si elle date de moins de 12 mois, déposer sans attendre pour bénéficier du délai de grâce (art. L. 511-6).
- Pour le dépôt, mettre en avant la combinaison des éléments (voiture avec deux chevaux, avenue en perspective, inscription néon, bordure de pellicules, palette pastel) pour établir le caractère individuel, notamment par rapport au n° 4.
- Compléter la recherche par des carrés de tiers hors du portefeuille du client (autres maisons, marques, dépôts internationaux) et par des visuels non enregistrés, car la présélection ne contient presque que des dépôts du client.
- Distinguer les protections : envisager un dépôt de dessin et modèle, et conserver les preuves de création et de divulgation en vue d'une protection au titre du droit d'auteur.

La recherche est limitée à vingt dessins et modèles présélectionnés dans la base INPI par proximité visuelle, vus en noir et blanc pour la plupart, sans recherche sur les marques, les publications hors base ni le droit d'auteur, et elle ne vaut pas garantie de nouveauté. Appréciation préliminaire générée par Antéa, à valider par l'avocat en charge du dossier.

5. Annexes

5.1. Résultats complémentaires

Dépôts examinés et non retenus, par ordre de proximité visuelle.

N°	Titre	Titulaire	Dépôt
DM/085847-005	1.-11. Carrés (foulards)	HERMES SELLIER	13/03/2015
DM/085847-001	1.-11. Carrés (foulards)	HERMES SELLIER	13/03/2015
FR934322-003	CARRE "LES CHEVALIERS DELA TABLE RONDE"	HOUBAILLE BERNARD KRAUSE CORINNE	18/08/1993
DM/085847-011	1.-11. Carrés (foulards)	HERMES SELLIER	13/03/2015
DM/085847-003	1.-11. Carrés (foulards)	HERMES SELLIER	13/03/2015
DM/229889-001	Carré [foulard]	HERMES SELLIER	21/06/2023
DM/230054-001	Carré [foulard]	HERMES SELLIER	27/06/2023
DM/230828-001	Carré [foulard]	HERMES SELLIER	31/07/2023

5.2. Documents et extraits de registres

- Notice DATA INPI DM/085847-007
- Notice DATA INPI DM/230187-001
- Notice DATA INPI DM/229885-001
- Notice DATA INPI DM/085847-002

5.3. Sources consultées

- INPI : data.inpi.fr (API Diffusion PI)
- OMPI : dessins et modèles internationaux (La Haye), via la base de l'INPI

Requêtes adressées à l'API de l'INPI le 4 novembre 2026 :

- `[ClassNumber=0205] ET [DesignTitle=carre*]` : 2925 résultat(s)
- `connexion` : Quota INPI dépassé (HTTP 429)

Antéa

ANALYSE · CONSEIL · STRATÉGIE

Une expertise juridique
au service de vos créations